

Na temelju člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 52, stav 3. i člana 53. stav 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine HBŽ“, broj 12/14), člana 13. stav 2. alineja 5. Zakona o principima lokalne samouprave („Službeni list F BiH“, broj 49/06), člana 6. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, opština i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/14), člana 27. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Opštine Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 1/15), člana 42. stav 2. alineja 5., a u vezi člana 49. stav 1, alineja 4, Statuta Opštine Drvar - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“ broj: 2/15), Opštinsko vijeće na 19. sjednici održanoj dana 13.11.2023. godine donijelo je

ODLUKU
O NAČINIMA I USLOVIMA ZASNIVANJA PRAVA GRAĐENJA NA ZEMLJIŠTU U
VLASNIŠTVU OPŠTINE DRVAR U SVRHU GRADNJE POJEDINAČNIH
VJETROAGREGATA I SOLARNIH ELEKTRANA
(„Službeni glasnik Opštine Drvar“ broj 8/23)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom propisuju se načini i uslovi zasnivanja prava građenja na zemljištu u vlasništvu Opštine Drvar, za izgradnju objekata u svrhu:

- a) ispitivanja potencijala vjetra izgradnjom odnosno postavljanjem mjernog stupa sa potrebnom opremom,
- b) ispitivanja inteziteta zračenja sunca postavljanjem postrojenja uključujući svu potrebnu opremu,
- c) izgradnju pojedinačnih vjetroatregata,
- d) izgradnju vjetroelektrana i vjetro-parkova ili farmi vjetroagregata i pratećih objekata,
- e) izgradnju solarnih elektrana i pratećih objekata.

Za sve objekte iz prethodnog stava ovog člana primjenjuju se lokacijski uslovi i naknade propisane ovom Odlukom.

Član 2.

Pojedinačni vjetroatregati su objekti za koje prema mišljenju nadležnog Ministarstva nije potrebno ishoditi koncesiju za korištenje prostora na kojem će se graditi taj vjetroatregat. Vjetroatregat se sastoji od sljedećih objekata:

- Stupa na kojem je montiran generator sa propelerima,
- Trafostanice sa rasklopnim postrojenjem,
- Priključnog dalekovoda do spoja sa postojeći dalekovod,
- Pristupne ceste od objekta Vjetroatregata do postojeće lokalne, županijske ili magistralne ceste.

Vjetroelektrana, vjetro-park odnosno vjetro farma je niz blisko smještenih pojedinačnih vjetroatregata, najčešće istog tipa, izloženih istom vjetru i priključenih posredstvom zajedničkog rasklopnog uređaja na elektroenergetski sustav.

Fotonaponska elektrana ili sunčeva fotonaponska elektrana je fotonaponski sistem koji pretvara sunčevu energiju u električnu koju putem izgrađenog mrežnog sistema predaje u elektroenergetski sistem.

II - PROSTORNO PLANSKI I URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

Član 3.

Izgradnja postrojenja za ispitivanje potencijala vjetra kao i izgradnja pojedinačnih vjetroatregata, zajedno sa pratećim objektima mogu se planirati na građevinskom, poljoprivrednom i šumskom zemljištu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i ovom Odlukom pod sljedećim uslovima:

- ne smiju se graditi na lokalitetima na kojima se nalaze nacionalni spomenici, bilo da su proglašeni ili se nalaze na privremenoj listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao ni na listi peticija,
- ne smiju se graditi na lokalitetima koji se nalaze u zoni zaštite izvorišta pitke vode osim u slučajevima kad nadležno tijelo da svoju saglasnost i propiše uslove pod kojim je dozvoljeno planiranje i izgradnja takvih objekata,
- udaljenost pojedinih vjetroagregata (vjetroturbina), jedne od druge, ne smije biti manja od 1,5 visine stuba vjetroagregata,
- vjetroagregati (vjetroturbina) se grade na minimalnoj udaljenosti od 7,0 visina stuba vjetroagregata do prve stambene kuće ne računajući vikend kuće i kuće za odmor,
- minimalna udaljenost vjetroagregata (vjetroturbina) od poljoprivrednih objekata iznosi 3,0 visine stuba vjetroagregata,
- vjetroagregati (vjetroturbina) se ne smiju ograđivati ogradom,
- minimalna udaljenost vjetroagregata od magistralne ceste iznosi 2,5 visina stuba vjetroagregata,
- minimalna udaljenost vjetroagregata od regionalne ceste iznosi 1,50 visina stuba vjetroagregata,
- minimalna udaljenost vjetroagregata od lokalnih i nekatgoriziranih cesta iznosi 0,5 visine stuba vjetroagregata.

Izgradnja postrojenja za ispitivanje potencijala sunca kao i izgradnja solarnih elektrana zajedno sa pratećim objektima mogu se planirati i graditi na građevinskom, poljoprivrednom i šumskom zemljištu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i ovom Odlukom pod sljedećim uslovima:

- ne smiju se graditi na lokalitetima na kojima se nalaze nacionalni spomenici, bilo da su na privremenoj listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao ni na listi peticija,
- ne smiju se graditi na lokalitetima koji se nalaze u zoni zaštite izvorišta pitke vode osim u slučajevima kad nadležno tijelo da svoju saglasnost i propiše uslove pod kojim je dozvoljeno planiranje i izgradnja takvih objekata,
- solarne elektrane se mogu graditi jedna uz drugu,
- udaljenost postrojenja od granice parcele minimalno 3,00 m,
- udaljenost postrojenja od stambenog objekta 100,00 m, ne uključuje vikend kuće i kuće za odmor,
- udaljenost postrojenja od poljoprivrednih objekata minimalno 30,00 m,
- minimalna udaljenost postrojenja od magistralne ceste iznosi 50,0 m, mjereno od zaštitnog pojasa,
- minimalna udaljenost postrojenja od regionalne ceste iznosi 20,0 m, mjereno od zaštitnog pojasa,
- minimalna udaljenost postrojenja od lokalnih nekatgoriziranih cesta iznosi 10,0 m mjereno od ruba zaštitnog pojasa,
- pojedini objekti solarnih elektrana koji se planiraju graditi na udaljenosti većoj od 20,0 m od privatnog zemljišta nije potrebno pribavljati saglasnost vlasnika private parcele na planirani zahvat.

Investitor mora pribaviti dozvole za gradnju objekata, kao i ostale dozvole i saglasnosti od nadležnih institucija, u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata.

III - USLOVI OPTEREĆENJA PRAVOM GRAĐENJA

Član 4.

Pravo građenja se osniva na nekretninama u vlasništvu Opštine Drvar.

Pravo građenja je ograničeno pravo koje se upisuje kao teret na nekretnini u korist sticatelja tog prava.

Period zasnivanja prava građenja je 30 (trideset) godina sa mogućnosti produženja.

IV – LOKACIJE

Član 5.

Na zemljištu u vlasništvu Opštine Drvar uspostavljaju se zone pogodne za izgradnju objekata iz člana 1. ove Odluke, a koje su prikazane na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke i to na sljedećim lokacijama:

1. Zaglavica (K.O. Podovi) - 60 ha
2. Crljivica 1 (K.O. Podovi) - 25 ha

3. Crljivica 2 (K.O. Podovi) - 70 ha
4. Kruškovac (KO. Ataševac) - 100 ha
5. Vidovo selo (KO. Vidovo selo) - 100 ha
6. Kamenica (K.O. Kamenica) - 180 ha.

Pored navedenog na privatnom zemljištu, te u krugu proizvodnih objekata i poslovnih objekata moguće je graditi solarne elektrane za lične potrebe i za tržište poštovanjem uslova propisanih članom 3. ove Odluke.

V – NAKNADE

Član 6.

Naknada za pravo građenja u svrhu izgradnje objekata iz člana 1. ove Odluke definiše se ugovorom i plaća se mjesečno dok traje pravo građenja.

Početna cijena naknade za pravo građenja se utvrđuje na osnovu procjene sudskog vještaka za svaku pojedinu lokaciju iz člana 5. ove Odluke.

Početna cijena mora biti navedena u odluci o osnivanju prava građenja na neizgrađenom ostalom građevinskom zemljištu putem javnog oglasa - licitacije iz člana 8. ove Odluke, kao i u javnom pozivu.

Ponudena cijena u postupku javnog oglasa mora biti veća od početne cijene.

Najveći ponuđeni iznos mjesečne naknade predstavlja ugovorni iznos mjesečne naknade.

Ugovorom se određuje period i način revalorizacije ugovorene mjesečne naknade.

Prihod od ostvarene naknade se raspoređuje:

- 25 % prema mjesnoj zajednici na čijoj teritoriji se nalazi zemljište na kom je zasnovano pravo građenja u svrhu obnove i izgradnju infrastrukture,
- 75 % Opštini Drvar.

VI – POSTUPAK DODJELE PRAVA GRAĐENJA

Član 7.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za osnivanje prava građenja podnosi se opštinskoj Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove.

Uz zahtjev za osnivanje prava građenja na zemljištu iz člana 5. ove Odluke, podnosilac zahtjeva prilože slijedeću dokumentaciju:

- podatke o zemljištu koje se opterećuje pravom građenja: posjedovni list i kopiju plana,
 - geodetski elaborat sa skicama parcela koje planiraju opteretiti pravom građenja,
 - tehnoeкономski elaborat o vrijednosti investicije i opravdanosti investicije,
 - dokaz da je preduzeće registrovano za proizvodnju električne energije,
 - podatke o podnosiocu zahtjeva: za pavana lica aktuelni izvod iz sudskog registra, ovlaštenje za zastupanje - ako je primjenjivo, kontakt osoba i broj telefona,
 - dokaz o uplati 1.000,00 KM kao depozit koji služi kao dokaz ozbiljnosti podnosioca zahtjeva.
- Ukoliko se postupak završi u korist podnosioca zahtjeva uplaćeni iznos se uključuje u vrijednost depozita za učešće na javnom nadmetanju - licitaciji. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne učestvuje na javnom nadmetanju ili odustane od zahtjeva za uspostavu prava građenja na predmetnom zemljištu, gubi pravo na povrat depozita.

Član 8.

Nakon što Opštinska služba utvrdi da je moguća gradnja planiranog objekta na predloženoj lokaciji uz ispunjavanje uslova definisanih ovom Odlukom i pribavljenog mišljenja Opštinskog javnog pravobranilaštva, Opštinski načelnik dostavlja Opštinskom vijeću prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na neizgrađenom ostalom građevinskom zemljištu putem javnog oglasa - licitacije, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, opština i gradova („Službene

novine Federacije BiH“, broj 17/14) i Odlukom o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Opštine Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 1/15).

Prijedlog Odluke iz prethodnog stava, pored propisanog, treba da sadrži i druge relevantne podatke koji će biti sadržani u javnom oglasu koji obavezno mora sadržavati i napomenu da ponuđači i zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u detaljne uslove ugovora o zasnivanju prava građenja u prostorijama opštine Drvar (navodeći tačnu kancelariju i vremenski termin).

Po stupanju na snagu odluke o osnivanju prava građenja na neizgrađenom ostalom građevinskom zemljištu putem javnog oglasa - licitacije, Opštinski načelnik raspisuje javni oglas i imenuje komisiju za provođenje javnog oglasa - licitacije.

VII - UGOVOR O ZASNIVANJU PRAVA GRAĐENJA

Član 9.

O zasnivanju prava građenja na predmetnoj nekretnini potpisuje se Ugovor o zasnivanju prava građenja, u formi notarski obrađene isprave, između Opštinskog načelnika i najpovoljnijeg ponuđača nakon provedenog javnog oglasa.

Ugovor o zasnivanju prava građenja obavezno sadrži:

- odredbe o ugovornim stranama
- podatke o provedenoj proceduri koja je prethodila zaključivanju ugovora
- odredbe podatke o zemljištu na kom se zasniva pravo građenja
- odredbe o namjeni koja se želi postići na zemljištu
- odredbe podatke o nositelju prava građenja
- odredbe o vremenskom roku trajanja prava građenja
- odredbe o visini naknade, način i rokovi plaćanja, potrebne garancije, promjenljivost visine naknade i pod kojim uslovima i sl.
- odredbe o načinu upisa prava građenja u zemljišne knjige tj. Katastar
- odredbe prestanka prava građenja i posljedicama raskidanja ugovora o prava građenja
- odredbe o uslovima i načinu produženja ugovora o pravu građenja
- odredbe o prenosu prava građenja
- odredbe o priznavanju i nadoknadi štete
- odredbe prvootkupa zemljišta u slučaju prodaje
- odredbe načina i uslova promjene ugovora
- odredbe o troškovima
- odredbe o eventualnim sporovima
- odredbe o broju sačinjenih primjeraka
- ovjera ugovora, potpis ugovornih strana, pečati i sl.

Član 10.

Troškove notarske obrade ugovora o zasnivanju prava građenja i troškovi uknjiženja prava građenja na predmetnom zemljištu plaća korisnik prava građenja.

Član 11.

Odredbe ugovora o zasnivanju prava građenja se rnoгу mijenjati samo u slučaju:

- izmjene zakonskih odredbi koje definišu pravo građenja,
- po zahtjevu jedne od potpisnica ugovora uz pisanu saglasnost druge potpisnice ugovora.

Član 12.

Pravo građenja se ne može opteretiti niti prenositi na drugo lice bez pisanog mišljenja Opštinskog javnog pravobranilaštva i pisane saglasnosti Opštinskog načelnika.

Zemljište na kom je zasnovano pravo građenja ne rnože biti predmet zakupa od trećeg lica.

Korisnik prava građenja je u obavezi da u roku od tri godtne pribavi sve potrebne dozvole za gradnju objekta, izgradi objekat te pokrene proizvodnju u skladu sa ugovorom o pravu građenja.

Član 13.

U slučaju da nosilac prava građenja nema interes da uživa pravo građenja i u slučaju da nosilac prava građenja raskine ugovor prije ugovorenog roka, obavezuje se da Opštini Drvar isplatiti jednokratnu naknadu u visini od 50 % preostale naknade koju bi ukupno platio za preostali period prava građenja.

Član 14.

Produženje ugovorenog roka prava građenja od strane nosioca prava građenja definisanog u ugovoru o pravu građenja moguće je jedino na osnovu pismenog zahtjeva uz tačno definisani vremenski period na koji se traži produženje.

Aneksom ugovora¹, u formi notarski obrađene isprave, se produžava rok prava građenja i isti se provodi u katastarskom operatu nakon dostavljanja sudske isprave.

Član 15.

Po isteku ugovorenog roka definisanog ugovorom o pravu građenja ili aneksom ugovora iz prethodnog člana ove Odluke, nosilac prava građenja je dužan kultivisati zemljište dovođenjem istog u prvobitno stanje, te mora ukloniti sve objekte, instalacije, eventualni otpad, i sve ono što ne predstavlja prirodni ambijent same lokacije, a što će se detaljnije definisati samim ugovorom o pravu građenja.

Član 16.

Neispunjavanje obaveza iz ugovora bilo sa koje strane čine osnov za raskid ugovor o zasnivanju prava građenja.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili sudskim postupkom.

Član 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar”, a objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Opština Drvar
Opštinsko vijeće
Broj: 01-02-1931-1/23
Drvar, 13.11.2023. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Vanja Krneta, s.r.